

0005058-84.2017.8.26.0358

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCELO HAGGI ANDREOTTI

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... furtos quando não havia segurança ou roubos, subjugando o vigilante ou segurança quando havia; o modus operandi utilizado na pratica do roubo contra a empresa de Arco-Íris se repetia em vários outros furtos e roubos ocorridos em datas anteriores e posteriores contra outras empresas e propriedades rurais também localizadas à margem de rodovias em diversas cidades do Estado; informa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

1ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005058-84.2017.8.26.0358 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005058-84.2017.8.26.0358

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 067/2017 - Delegacia de Polícia de Jaci, 66/2014 - Delegacia de Polícia de Jaci

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Nelson Prudencio de Souza e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HAGGI ANDREOTTI

Vistos.

Ronaldo da Costa Souza e Wilian de Souza Correia, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Ronaldo como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, c/c, art. 62, I, e 288, parágrafo único, e Wilian como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Consta da denúncia ministerial e incluso inquérito policial que, entre os dias 18 e 19 de março de 2014, em hora incerta, mas entre a noite e o início da madrugada, na propriedade rural denominada "Sítio Recanto Feliz", situada na estrada do "Córrego Grande", Município de Jaci, nessa comarca, Ronaldo, vulgo "Seu Madruga", e Wilian, vulgo "Negão" ou "Cavalo", além de terceira pessoa não identificada no curso da

investigação preliminar, previamente ajustados, de comum acordo e com unidade de desígnios, durante o repouso noturno e mediante arrombamento, subtraíram, para proveito comum:

I. 01 bolsa para transporte de laço, marca "Classic", cor vinho; II. 01 par de botas de couro, marca "Durango", cor marrom, lisa III. 01 sela de couro infantil, cor marrom; IV. arreios de couro completos; V. 01 sela de couro, marca "Nogueira", modelo "2000", cor marrom; VI. 03 selas de couro, duas de cor preta e uma marrom; VII. 02 selas de laço, marca "RC", uma normal e outra com assento de couro de jacaré, cor marrom; VIII. 01 televisor, marca "CCE", LCD de 32"; IX. 01 televisor, marca "Panasonic", LCD de 40"; X. 01 "CPU" de cor preta; XI. 01 monitor de vídeo LCD; XII. 01 espingarda de pressão, calibre 6mm., com luneta, marca "CBC"; XIII. 01 espora para montaria; XIV. 04 cordas de laço e XV. 01 espingarda de pressão, calibre 5,5mm., com luneta, tudo avaliado em R\$ 13.295,90, em prejuízo de Alessandro Ferreira Maia.

Consta, ainda, que Ronaldo, Wilian e uma terceira pessoa - por ora, não identificada no curso da investigação preliminar - associaram-se para o fim específico de cometimento de crimes contra o patrimônio, inclusive utilizando arma de fogo, em diversas cidades do Estado de São Paulo, de forma permanente, por diversos meses seguidos, no período supracitado.

A denúncia foi recebida no dia 20 de outubro de 2020 (fl. 218); os réus foram citados (fls. 227 e 232), apresentaram suas respostas à acusação (fls. 237/243 - corréu Wilian e fls. 250/256 - corréu Ronaldo), rechaçadas pelo juízo (fl. 257); sobreveio audiência de instrução com a oitiva da vítima, o depoimento de testemunhas e o interrogatório dos acusados.

Ao final, Ministério Público ofertou alegações finais orais, enquanto as preclaras defesas o fizeram em sede de memoriais, a serem objeto de detida análise naquilo que destoarem da fundamentação eleita.

É o breve relatório. Passo doravante a fundamentar.

Consta da exordial acusatória que, segundo o apurado por meio das investigações levadas a efeito no bojo da "Operação Fecularia", encabeçada pela DIG do Município de Tupã/SP, notadamente, por meio de interceptações telefônicas e deslocamentos apurados pelas posições das Estações de Rádio Bases ("ERBs") de operadoras de telefonia móvel, desde o ano de 2013, constatou-se a formação de uma associação criminosa integrada por indivíduos de São José do Rio Preto, cidade a qual pertencem os denunciados, cuja especialidade é a prática de furtos e roubos em empresas localizadas às margens de rodovias e propriedades rurais.

Vale anotar que o denunciado Ronaldo ostentava a condição de "chefe" da associação aludida, responsável por arregimentar os demais integrantes, assim como eleger os estabelecimentos comerciais e propriedades rurais que seriam os alvos das infrações penais patrimoniais praticadas. Wilian, por sua vez, desempenhava a função de "motorista" e, portanto, incumbia-se da tarefa de fornecer transporte para os demais coautores e produtos das subtrações.

Afirma o parquet que nos autos do processo nº 0006026-85.2015.8.26.0358, também em trâmite nesta 1ª Vara, o denunciado Ronaldo é processado por crime de roubo em coautoria com outras pessoas, observando que essa ação penal é, igualmente, fruto das investigações havidas na DIG de Tupã/SP.

Por meio das interceptações telefônicas e sistema de rastreamento de chamadas/deslocamento por "ERBs", foi verificada toda a movimentação dos indiciados durante a prática delituosa, de forma que é possível concluir que, na data do fato, Ronaldo, Wilian e uma terceira pessoa - identificada apenas pelo número da linha

telefônica e EMEI – deslocaram-se do município de São José do Rio Preto para Jaci no final da noite do dia 18 e lá permaneceram até o início da madrugada do dia 19 subsequente.

Nesse ínterim, Ronaldo e a terceira pessoa não identificada, transportados até o local em veículo conduzido por Wilian, adentraram na propriedade rural e, mediante arrombamento à residência sede da propriedade, subtraíram os pertencentes do ofendido. Na sequência, abasteceram o automóvel com o produto do furto praticado e evadiram-se do local, retornando para São José do Rio Preto.

Ainda, durante o período em que permaneceram naquela localidade, verificaram-se contatos telefônicos constantes entre Ronaldo e Wilian. Nenhum dos pertences subtraídos do ofendido foram recuperados.

Discorre a exordial acusatória que restou apurado nas investigações que o bando praticou em crime em diversos locais, sendo que pactuavam a realização, inclusive levando arma no veículo, para o uso, caso necessário (o que ocorreu no processo nº 0006026-85.2015.8.26.0358 e em outros noticiados).

A materialidade delitiva foi devidamente produzida, em sintonia à denúncia ministerial e escora-se em i) boletins de ocorrência nº 66/2014, relativo ao furto em apreço (fl. 05/07), ii) ofício oriundo da Delegacia de Polícia de Tupã-SP, que relata investigação dos acusados por fatos assemelhados e o crime sob apuração (fl. 12/15), iii) autorização para compartilhamento de provas oriunda da Vara Criminal de Tupã-SP (fl. 26), iv) relatório de deslocamento (fl. 49/56), v) relatório de inteligência (fl. 82/96), vi) auto de avaliação dos objetos, ao todo, em R\$ 13.295,90 (fl. 136/137).

Esta é a síntese das provas materiais arrecadadas durante a instrução processual, a se empreender pela análise da autoria delitiva, mediante exame das provas orais coligidas nas fases investigatória e forense.

No âmbito do inquérito policial, Rogério Marcelino Miranda (fl. 16/17) afirmou não possuir advogado para indicar; dos indivíduos ora presos, conhece apenas Vagner há uns sete meses; possui um box de assistência técnica no camelódromo de São José do Rio Preto, onde conserta e vende aparelhos celulares; Vagner frequentava seu comércio e por algumas vezes ele levou alguns aparelhos celulares para o declarante desbloquear a tela ou trocar o IMEI dos aparelhos; mexeu em cerca de 10 aparelhos celulares apresentados por Vagner; Vagner nada dizia sobre o motivo para desbloquear a tela ou trocar o IMEI do aparelho; o declarante também não o questionava ou solicitava nota fiscal do aparelho para executar os serviços; apenas desbloqueava a tela, pois não sabe alterar o IMEI e quem fazia essa alteração era uma loja na cidade de São José do Rio Preto, cujo nome não sabe informar, localizada na Rua Quatorze, no Bairro Solo Sagrado; o interrogando entregava o aparelho para o Rogério, proprietário da loja, e ele se incumbia de alterar o IMEI; o interrogando deixava os aparelhos com o Rogério e depois os pegava de forma que não sabe se ele mesmo fazia a alteração ou mandava outra pessoa fazer; Rogério também nunca perguntou o motivo da alteração do IMEI ou solicitou nota do aparelho; não tinha conhecimento de que Vagner estava envolvido na prática de crimes.

Juliana Elen Paulino Miranda (fl. 18/19) declarou conviver com Jefferson José de Carvalho há 14 anos e com ele tem 03 filhos com 12, 8 e 2 anos de idade; faz aproximadamente 2 anos que Jefferson não trabalha; ele saiu de uma firma de pintura eletrostática há quase dois anos; recebe auxílio financeiro de seu padrinho Antônio Júlio Marqueti (celular 17-99123-2600), esse faz compras para sua casa e também adquire alguns utensílios domésticos; a motocicleta Honda Biz de cor vermelha, que hoje foi apreendida, foi dada à declarante por Antônio Júlio, tanto que o veículo está registrado no nome dele; é proprietária do veículo VW/Fox, de cor prata ou chumbo, que foi adquirido pela declarante por meio de um empréstimo em nome do

Antônio Júlio e é ele quem paga as prestações; prepara marmita e entrega em torno de 20 a 25 marmitas no valor de R\$ 12,00; Jefferson também faz compras e paga as contas da casa; sabe que ele consegue esse dinheiro de forma ilícita, mas não efetivamente o que ele faz; Jefferson sai algumas noites e volta com dinheiro para casa; Jefferson possuía um veículo Golf e recentemente o trocou por um veículo Honda Civic mais novo; Jefferson sempre sai sozinho de casa e com seu veículo; essa noite Jefferson saiu de casa e passou a noite fora; não sabe nome de amigos de Jefferson, pois ele não leva amigos para casa e não fala nome de nenhum deles; já ouviu Jefferson conversando ao telefone, mas ele não menciona o nome da pessoa com a qual está conversando; Jefferson usa duas linhas celulares, uma de número (17) 99185-1198 e a outro a declarante não sabe, pois ele nunca informou esse número para a ela; nesta manhã policiais estiveram em sua residência, onde realizaram uma busca e apreenderam diversos objetos, dos quais alguns a declarante tem nota fiscal; há objetos que Jefferson quem trouxe para casa e a declarante não sabe onde ele os adquiriu, pois foi dito que "fez um rolo"; em algumas das noites que Jefferson passou fora de casa, ao retornar, a declarante estava em outro local, de forma que não viu ele chegar e não sabe se ele trouxe algum objeto; suspeita que Jefferson esteja envolvido em coisa errada.

Willian de Souza Correia (fl. 20/21) declarou que já conhecia Jefferson e Ronaldo, pois frequentavam o mesmo bar perto da casa de sua mãe; posteriormente, conheceu Vagner; conversava com esses indivíduos e nessas conversas eles comentavam que tinham um esquema com o qual ganhavam dinheiro e esse esquema seria de "roubos"; em certa ocasião o interrogando estava precisando de dinheiro e, conversando com Jefferson e Ronaldo no bar, se ofereceu para participar desse esquema, os quais aceitaram; assim sendo, há quatro ou cinco meses o interrogando passou a participar desse esquema, sempre na qualidade de motorista; assim, quando eles iam sair para algum lugar, chamavam o interrogando para dirigir o veículo, sendo que o veículo usado era um Renault de cor prata e outro do qual não se recorda no momento; nessas saídas sempre saíam Ronaldo e Jefferson e, algumas vezes, Vagner; nas vezes em que o interrogando participou, Nelson não estava presente; nunca esteve na região de Tupã, porém estiveram na região de Marília, Jales e São José do Rio Preto, mas não se recorda se em todas as cidades o esquema deu certo; em troca de seu serviço, o interrogando recebia um valor em dinheiro, que variava de acordo com o valor subtraído; nunca recebeu qualquer tipo de objeto, mas em alguns casos eles retornavam dos locais com objetos nas mãos e os colocavam no interior do veículo; chegando em São José do Rio Preto o interrogando parava perto de sua casa e eles seguiam com o veículo de forma que não sabe sobre o destino dos objetos; nunca usou seu veículo para esse esquema.

Vagner Borges de Andrade (fl. 22/25) disse que já conhecia Jefferson e Ronaldo, pois residiam próximos e, às vezes, se encontravam em bares; posteriormente, conheceu o Willian; também conhecia um indivíduo, cujo nome não se recorda, mas neste ato reconhece fotograficamente à fls.200 como sendo Nelson Prudêncio de Souza; reuniam-se para a prática de crimes e para se safarem da polícia escolhiam empresas localizadas fora da cidade; na maioria das vezes, praticavam o crime em quatro indivíduos, sendo que o interrogado, Ronaldo e Jefferson sempre estavam juntos nos crimes e ora era o Willian e ora o Nelson; não tinham alvos predeterminados; saíam pelas cidades e quando encontravam uma empresa afastada da praticavam o crime; possuía um revólver calibre 38 e o levava consigo; a intenção inicial era praticar um furto, mas, caso encontrassem algum vigia na empresa, usavam a arma para praticarem um roubo; nas vezes em que levavam sua arma, o próprio interrogado era quem subjugava o vigia; nas vezes em que participou dos crimes, somente o interrogado estava armado; saíam de São José do Rio Preto com destino às cidades e ora usavam o veículo do interrogado, ora usavam os veículos dos demais indivíduos; em relação ao crime ocorrido na cidade de Arco Iris, não se recorda em qual veículo estavam; estiveram em Arco Iris em duas ocasiões e na mesma empresa, não sabendo o nome dela; estavam o interrogado, Ronaldo, Jefferson e Nelson; na primeira vez não chegaram a mexer em nada, pois avistaram a aproximação

de uma viatura policial, então se esconderam no mato e, com a saída da viatura, resolveram deixar o local e desistir do crime; na segunda vez, pularam o muro e deram de cara com um vigia; o interrogado não estava armado nessa noite, mas, assim que avistou o vigia, o interrogando pegou um pedaço de pau e o escondeu no braço simulando que estava armado; puxou a camiseta sobre o rosto e o escondeu; abordaram o vigia e usaram lacres da própria empresa para amarrá-lo; mandaram ele sentar e ficar com o rosto abaixado e o interrogado, Jefferson, Ronaldo e Nelson entraram no escritório da empresa, mediante o arrombamento da porta; não se recorda se havia cofre no local e também não se lembra dos objetos que subtraíram; o interrogado pegou uma lanterna de uso do vigia; deixaram o local e o interrogado saiu conduzindo um veículo Fiat Strada, da empresa, e foi com ele até sua cidade, deixando-o num bairro ao lado do seu durante uma semana; acabou conhecendo um tal de Márcio, e este disse que conhecia alguém que ficaria com o veículo e depois retornaria para falar com o interrogado; Márcio deixou o veículo e nunca mais retornou ou deu notícias, e o interrogando nunca mais o viu.

Recorda-se que também estiveram na empresa Lajes Tamoios, em Tupã, e também não se recorda em qual veículo; recorda-se que passaram pela base da polícia rodoviária em Tupã e, logo à direita, avistaram o prédio da Lajes Tamoios; como acharam uma empresa grande, suspeitaram que nela haveria dinheiro e resolveram praticar o furto; entraram numa estrada de terra ao lado da empresa e pararam nos fundos da empresa; como de costume um indivíduo ficava tomando conta do veículo; acredita que naquela noite foi o Nelson; todos traziam consigo um alicate para uso, se necessário, cortaram o alambrado e foram até o escritório; arrombaram as portas, umas quebrando o miolo da fechadura e outras foram chutadas; o alarme disparou e ficaram escondidos esperando para ver se aparecia alguém, mas não apareceu ninguém; avistaram um cofre e, com uma chave de fenda, o interrogado ajudou a arrombar a porta do cofre, demorando cerca de 10 minutos; abriram a porta do cofre, encontraram um malote e levaram o malote consigo; posteriormente, constataram que nele havia dinheiro e cheques; os cheques foram jogados nos fundos da empresa; também pegaram alguns objetos, mas não se recorda quais; acredita que tenha ficado com um celular LG; o interrogado conhece Rogério há algum tempo e, como ele tem oficina de conserto de aparelhos celulares, certa vez perguntou se ele alterava o IMEI de aparelhos e ele respondeu que sim; então o interrogado levou a ele alguns aparelhos celulares para alterar os IMEIs e assim fazia, porque os aparelhos subtraídos estavam com o IMEI bloqueado; também participaram de crime semelhante na cidade de Marília, mas não sabe informar a data e o nome da empresa; dela também levaram celulares e notebooks.

O Policial Civil Márcio Alexandre (fl. 80/81) disse ser Investigador de Polícia Chefe da Delegacia de Investigações Gerais de Tupã; investigando um roubo praticado contra uma fábrica de farinha denominada "FECULARIA MARINEZ", localizada no município de Arco-Íris, chegou-se a linhas telefônicas suspeitas de terem sido utilizadas para a prática do referido roubo; diante disso, foi solicitada autorização judicial para que estas linhas telefônicas fossem interceptadas; tais autorizações foram concedidas pela justiça local e realizadas pelo Setor de Inteligência da D.I.G.; iniciadas as interceptações, o depoente constatou que os diálogos mantidos através destas primeiras linhas telefônicas revelavam que estavam no encalço de uma quadrilha especializada em praticar furtos e roubos contra empresas e propriedades rurais localizadas à margem de rodovias; o objetivo da quadrilha era principalmente subtrair os cofres das empresas localizadas em locais ermos, contudo subtraíam também eletroeletrônicos, ferramentas e tudo de valor que coubesse em seus veículos; praticavam furtos quando não havia segurança ou roubos, subjugando o vigilante ou segurança quando havia; o modus operandi utilizado na prática do roubo contra a empresa de Arco-Íris se repetia em vários outros furtos e roubos ocorridos em datas anteriores e posteriores contra outras empresas e propriedades rurais também localizadas à margem de rodovias em diversas cidades do Estado; informa que as interceptações se iniciaram em 27/06/2015 e se prolongaram até 26/04/2016, período em que se pôde identificar os componentes desta quadrilha

bem como suas funções e modus operandi; por meio dos históricos de chamadas de linhas e IMEIs utilizados pelos investigados, pode-se retroagir até fins de 2013, verificando-se neste período que as linhas e IMEIs utilizados pelos investigados registraram centenas de deslocamentos suspeitos durante madrugadas para dezenas de localidades do estado de São Paulo e, por vezes, até para fora dele; sendo certo que em muitas destas localidades foram registrados furtos e roubos durante o período em que nelas estiveram os investigados, sendo também certo que muitos destes furtos e roubos já foram esclarecidos como de autoria dessa quadrilha.

Quanto especificamente ao furto praticado no sítio denominado RECANTO FELIZ, localizado no município de Jaci, o depoente esclarece que: as linhas telefônicas (17) 99245-4253, (17) 99114-3780 e (17) 98201-9213, utilizadas pelos investigados Ronaldo da Costa Souza e Wilian Correia de Souza registraram deslocamento do município de São José do Rio Preto para o município de Jaci na noite de 18/03/2014 e em Jaci permaneceram até as três horas da madrugada de 19/03/2014; nessa madrugada Ronaldo efetuou ligações telefônicas para Wilian e dele também recebeu outras ligações, ficando claro, desta forma, que se encontravam na mesma localidade, porém separados, sendo que próximo das 03h00min da madrugada empreenderam retomo a São José do Rio Preto; como este furto se enquadra nos modus operandi da quadrilha, não tem dúvida de que foram os investigados Ronaldo e Wilian os autores deste delito; salienta o depoente que, na data desse furto, Wilian entrou em contato com o usuário ou usuária da linha (17) 99167-5666, cadastrada em nome de Tereza Belmonte do Nascimento, residente na Rua Sete de Setembro, no município de Jaci; tal fato fez o depoente crer que seu usuário tivesse participação nesse furto, contudo, posteriormente foi constatado que esta linha telefônica móvel não se deslocava, permanecendo no mesmo local por meses seguidos, entretanto não se pode descartar a possibilidade de seu usuário ou usuária ter tido alguma participação nesse furto; informa ainda o depoente que a linha (17) 99245-4253, utilizada por Ronaldo, estava cadastrada em nome Leandro Ribeiro Machado, residente na Avenida Casper Libero. nº. 1449. no Município de Ribeirão Preto, e as linhas (17) 99114-3780 e (17) 98201-9213, utilizadas por Wilian, estavam cadastradas respectivamente em nome de Edgar Barreto de Moura, residente na Rua Labib Abdala Saad. nº. 330, no município de São Jose do Rio Preto, e Caio Marques Amorielle, residente na Rua Vera, nº. 15. no município de São Jose do Rio Preto.

Por final, informa que não foi recuperado nenhum objeto relacionado ao furto na cidade de Jaci; embora as vítimas tivessem comparecido nesta central de polícia, não reconheceram nada do que foi apreendido com os meliantes como sendo de sua propriedade.

Ainda durante o inquérito, Alessandro Ferreira Maia (fl. 100/102) ratificou integralmente os fatos narrados no boletim de ocorrência esclarecendo que recebeu uma ligação da polícia civil de Tupã/SP há aproximadamente quatro meses solicitando as coordenadas de localização de sua propriedade para fins de investigação que estava sendo realizada; não recuperou, até o momento, nenhum objeto produto do furto; não estava no dia do furto no local e teve as câmeras de segurança danificadas.

Tereza Belmonte Nascimento (fl. 120/121) disse residir na cidade de Jaci há cerca de 08 anos; com relação à linha telefônica (17) 99167-5666, não sabe dizer se pertenceu a ela, já que quem cuida desse assunto é sua filha, Lucineia Paulina do Nascimento; o endereço na Rua Sete de Setembro é de sua filha, onde morou por cerca de dois anos, não sabendo precisar a época; não conhece as pessoas de nome Ronaldo da Costa Souza e Wilian de Souza Correia.

Edgar Barreto de Moura (fl. 153) afirmou, com relação ao procedimento em tela, já ter prestado esclarecimentos sobre o mesmo fato nesta delegacia; quanto ao seu nome constar como proprietária da linha telefônica celular nº 17-99114-3780, nunca teve esse numeral de celular; na outra oportunidade que esteve aqui, foi, junto a sua

esposa. posteriormente até a empresa Claro, onde foram informados que essa linha telefônica estava cadastrada em nome de uma outra pessoa e não no nome do declarante; não sabe o motivo de estar constando seu nome na linha telefônica mencionada; não conhece as pessoas de Wilian de Souza Correia, vulgo "Negão", e Ronaldo da Costa Souza; nunca ouviu falar em Caio Masques Amorielle; nunca esteve na cidade de Jaci; não tem nenhum envolvimento no furto qualificado ocorrido na cidade referida.

Ronaldo da Costa Souza (fl. 188/189) afirmou que não tem apelido; desconhece as imputações, não tendo qualquer participação no ilícito; não participava/integrava quadrilha; desconhece os fatos e nega veementemente sua participação no ilícito; as imputações desses crimes são injustas; reitera que nada cometeu, participou ou tem conhecimento.

Lucineia Paulina do Nascimento (fl. 204) declarou que, de fato, a linha telefônica (17) 99167-5666 era de sua genitora; como sua genitora é analfabeta, costuma ajudá-la no cotidiano, inclusive adquirindo a linha telefônica; declarou que não conhece Ronaldo ou Wilian; nega veementemente envolvimento no delito de furto ocorrido no Sítio Recanto Feliz, desta cidade.

Remanesce a análise das provas orais arrecadadas na fase judicial (armazenados no sistema informatizado SAJ-PG5, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020) consistente na oitiva da vítima e no depoimento testemunhas, além do interrogatório dos acusados sob o influxo do devido processo legal e os princípios dele imanentes, a saber, o contraditório e a ampla defesa.

Alessandro Ferreira Maia, vítima, declarou que quando chegou na propriedade o fato já havia acontecido, não sendo possível detalhar o ocorrido; a propriedade rural, um sítio, estava sem caseiro no momento do furto; não tem certeza se entraram durante a madrugada; levaram equipamentos voltados para cavalos, duas TVs, uma espingarda de pressão e alguns pertences da casa; 02 portas foram arrombadas de duas residências que existiam dentro da propriedade; as fechaduras das portas foram quebradas; foi chamado à delegacia, mas não se recorda do tempo que demorou entre o fato e ter sido chamado; não recuperou os bens furtados; não sabe se os responsáveis pelo furto também cometeram outros crimes na região; nenhum objeto foi recuperado até hoje; não se recorda o valor que constava no processo, mas acredita que tenha sido aquele o valor, cerca de R\$ 13.000,00; não tem mais nada a acrescentar.

O Policial Civil Márcio Alexandre declarou ser investigador de polícia na DIG de Tupã-SP; uma investigação visando identificar indivíduos que haviam praticado roubos e furtos na região, mais precisamente em empresas de beira de rodovia; identificaram alguns indivíduos de São José do Rio Preto, como Ronaldo, Wilian, Jefferson, Wagner, Nelson, Paulo Gargioni; os indivíduos foram interceptados mediante autorização judicial e constatou que eles haviam praticados diversos crimes em outros locais, inclusive fora do estado, e na região; em relação ao crime em questão, as investigações demonstram que a quadrilha fez uso das linhas que já haviam usado durante outros crimes; foram identificados como autores desse crime Wilian e Ronaldo; uma terceira poderia ter participado, mas ela não foi identificada pela investigação; é possível afirmar que Wilian seria "o cavalo", o que no meio criminoso e policial é entendido como o motorista que transporta a quadrilha de forma segura; Ronaldo foi identificado como chefe da quadrilha, fazia apontamentos, escolhia o local e participou de todos os crimes; Ronaldo, inclusive, arrebanhava pessoas para a prática dos crimes; na noite desse crime a quadrilha esteve em Jaci e Ronaldo e Wilian fizeram uso das linhas de telefone indicadas no processo para se comunicar; não se lembra se foram recuperados os objetos da vítima; na ocasião da prisão dos indivíduos, Wilian informou que praticou muitos delitos junto à quadrilha e não sabia precisar quantas cidades foram alvas de seu crime, pois eram tantas que ficaria difícil enumerar; a quadrilha sempre se reunia

para a prática de furtos e roubos com uma certa consistência entre os indivíduos; a quadrilha era muito bem organizada e mantinham linhas telefônicas apenas para falar sobre os crimes e usavam expressões para dificultar o entendimento das comunicações; os indivíduos entendiam muito bem de celular, inclusive “viravam” o EMEI de aparelhos roubados para que se tornasse um celular com número de EMEI diverso do original; esses acusados e outros praticaram dezenas ou talvez centenas de crimes juntos na mesma modalidade; costumavam levar armas junto a eles; no dia que prenderam a quadrilha em São José do Rio Preto uma arma foi apreendida na posse de Wilian.

O também Policial Civil Ulisses Rodrigues Ramos declarou que iniciaram as investigações em meados de 2015 devido a um roubo que esses indivíduos praticaram em uma empresa de um município vizinho; identificaram que os acusados fizeram o uso de 03 linhas telefônicas para a prática do crime; solicitaram a autorização judicial para a interceptação telefônica; tão logo interceptadas, identificaram que duas delas pertenciam a Ronaldo da Costa Souza e a outra pertencia a Jefferson José de Carvalho; no decorrer das interceptações, perceberam que Ronaldo era o líder da quadrilha, visto que eles quem escalava os membros, determinava a hora da prática e escolhia os locais a serem roubados; normalmente Ronaldo ia acompanhado por outro colega, na maioria das vezes por Wilian; eles eram especializados em roubos e furtos em empresas na beira da rodovia, normalmente cortavam telas e alambrados, arrombavam portas, cofres e janelas, furtavam câmeras, aparelhos eletrônicos e tudo que encontrassem de valor; normalmente Wilian era o motorista da quadrilha e ficava escondido a uma certa distância do local onde seria praticado o crime enquanto aguardava o momento da fuga; um dos membros da quadrilha, normalmente Ronaldo, ligava para que ele encostasse o veículo para colocarem os objetos roubados e entrarem; com relação ao furto em questão, nessa data, por volta das 19 horas da noite, Ronaldo fez contato com Wilian; por volta das 22h30m, eles já se encontravam em Jaci; em Jaci, Ronaldo liga para Wilian e Wilian liga para Ronaldo, e as linhas de azimuth indicavam que eles estavam nas proximidades desse sítio, salvo engano chamado Recanto Feliz; a quadrilha normalmente agia com quatro pessoas, mas sem dúvidas esses dois estavam nas proximidades daquele sítio e no horário em que eles normalmente praticavam os crimes, entre 00:00 e 04:00; acompanharam a quadrilha por cerca de 10 meses e cerca de 125 furtos e roubos, não restando dúvidas quanto à participação desses 02 e de demais integrantes; Wilian era motorista e Ronaldo era o líder da quadrilha; os crimes eram, na maioria das vezes, praticados também com Jefferson José de Carvalho e Wagner Borges de Andrade, que era o arrombador das portas e tinha interesse em roubar câmeras e gravações do local do crime; uma boa parte dos delitos praticados era o de roubo, inclusive foi encontrado uma arma com Wilian no dia em que foram presos logo após a prática de um furto; Ronaldo se recusou a responder qualquer coisa ou assumir qualquer prática, mas não há dúvidas sobre sua participação; Ronaldo praticou diversos crimes na região e o telefone usado para o cometimento do furto em questão foi inserido em 07 aparelhos, sendo que 06 foram interceptados; uma característica de Ronaldo é que quase todas as vezes que saía para a prática do crime acreditava que despistava qualquer interceptação; não participou da prisão deles, pois os estava acompanhando de Tupã; não foi encontrado armamento na posse de Ronaldo ou em sua casa, só, talvez, uma espingarda de pressão, mas não tem certeza devido à grande quantidade de objetos recuperados; eles praticavam em média de 03 a 04 furtos e roubos por semana; a quadrilha possuía veículo próprio para a prática de roubos e furtos; com certeza houve períodos em que cometiam crimes quase todos os dias da semana; eles se comunicaram em São José do Rio Preto às 19:00 e às 22:30 já estavam em Jaci; passaram a manter contato, Wilian com Ronaldo, das 00:00 até as 03:00, quando retornaram para Rio Preto; tem a convicção de que o crime foi praticado durante esse horário pelo modus operandi, pela frequência de delitos e pela proximidade do local.

O Delegado de Polícia, Dr. Fernando Augusto Nunes Tedde disse ter feito relatório final do inquérito quanto ao furto em análise; não estava respondendo pela cidade à

época; pelo que se recorda, a DIG de Tupã fez um trabalho de interceptação e chegaram à conclusão de que nesse furto em Jaci participaram 03 pessoas e 02 foram identificadas, Ronaldo da Costa Souza, vulgo "Seu Madruga", e Wilian de Souza Correia, vulgo "Negão" ou "Cavalo"; nesse relatório, trouxe de forma esclarecida que ambos e o terceiro indivíduo não só praticaram esse crime de furto, mas também outros na região; eles possuíam uma divisão de tarefas em que Ronaldo seria o chefe da associação e escolheria os comparsas para a prática do crime e o local do fato; Wilian era o motorista da quadrilha, por isso o apelido de "Cavalo", expressão utilizada na criminalidade para se referir àquele que iria "dar a fuga"; não foram recuperados os objetos da vítima e os dois foram indiciados pelo crime.

Interrogado, o réu Ronaldo da Costa Souza disse não possuir a alcunha de "Seu Madruga"; um dia antes do furto esteve no local porque possui um amigo que morava lá chamado Valdecir, o caseiro, mas não participou desse crime; conhecia a propriedade porque seu amigo morava lá; no dia do furto seu amigo ligou para ele perguntando se conhecia alguém que possa ter furtado lá; Valdecir era ex-funcionário do local; não sabe se suspeitaram dele ou o investigaram; conhece Wilian do bairro próximo a sua casa; já cometeu alguns furtos junto a Wilian, mas quanto a esses ele foi réu confesso; não assume autoria quanto ao furto no sítio.

O réu Wilian de Souza Correia fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Esse, o caderno probatório produzido ao termo final da instrução processual.

A ação é procedente.

Após expediente de interceptação telefônica e monitoramento territorial dos aparelhos celulares dos membros da organização criminosa, conclui-se, estreme de dúvidas, que os ora réus estavam no local do crime na data dos fatos; sob este ponto, o conjunto dos depoimentos dos policiais civis é isento de qualquer dúvida, tendo os agentes públicos oficiantes ressaltado em juízo possuírem certeza da responsabilidade criminal dos réus sobre os fatos deste processo.

Cumprasse assinalar que, após interceptação telefônica, os policiais passaram a monitorar a movimentação dos aparelhos telefônicos na posse do réu, fato incontroverso e informado, com intensidade, no decurso da instrução criminal.

Ainda, os réus, em suas manifestações perante a autoridades policial e jurisdicional, não contrariam as evidências consolidadas no âmbito investigatório. Na polícia, o acusado Wilian relatou conhecer os demais membros do bando e que passou a participar do esquemas de crimes contra o patrimônio, sem que na função de motorista (a justificar seu vulgo, de Cavalo). Disse, ainda, que utilizavam-se de um veículo (Renault) e que Ronaldo e Jefferson sempre estavam presentes, nas regiões de Marília, Jales e São José do Rio Preto-SP, percebendo valores em dinheiro pelos crimes; quando restavam objetos da empreita criminosa, os mesmos ficavam no carro, desconhecendo seu destino.

O depoimento policial de Wilian, portanto, associado às considerações - revestidas de alto teor de probabilidade - emitidas pelos policiais, autorizam concluir que ele foi, sim, coautor do furto sob análise.

Cumprasse anotar que a assertiva de Wilian - no sentido de Ronaldo e Jefferson sempre estavam presentes - encontra respaldo em processos criminais outros. Assim, v.g., autos 0000890-46.2016.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, Rel. Exmo. Des. Otávio de Almeida Toledo (01.04.2021), assim ementado o v. acórdão:

ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (Vagner, Jefferson e Ronaldo) e ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (Vagner e Jefferson). Apelos que pretendem a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Confissão extrajudicial de VAGNER e depoimentos da vítima

e das testemunhas de acusação. Apreensão de parte da res na casa de RONALDO. Participação em diversos crimes de roubo cometidos pela organização criminosa que integravam, incluindo o dos presentes autos. Provas bastantes. Interceptações telefônicas. Negativas judiciais frágeis e fantasiosas. Condenação mantida. Emprego de arma de fogo comprovado pela palavra da vítima. Apreensão e perícia prescindíveis. Precedentes do STJ. PENAS. Incidência da atenuante da confissão para VAGNER. Apelos de RONALDO e de JEFFERSON desprovidos, e apelo de VAGNER parcialmente provido para reduzir suas penas.

A seu turno, o depoimento policial do réu Ronaldo é no sentido da negativa total; já em juízo, todavia, na fase judicial, o mesmo confirmou que esteve no local do crime, não negando que o esteve na data dos fatos; e que ali esteve para visitar o amigo Valdecir, que seria caseiro da propriedade rural; igualmente, não negou não só conhecer o corréu Wilian, como confirmou que juntamente do mesmo cometeu crimes de furto; negou, todavia, o crime em análise.

Estas provas, somadas às demais e ao depoimento do Policial Civil Márcio Alexandre (fl. 80/81), autorizam a condenação dos réus. Digno de nota que o réu Ronaldo da Costa Souza confessou, nos autos 0006026-85.2015.8.26.0358, participação em crime de roubo na cidade de Jaci-SP, mesma região do fato em análise; isto, em período consideravelmente próximo, no ano de 2015, constando que roubou, conluiado a Jefferson Jose de Carvalho e Nelson Prudêncio de Souza, a quantia de R\$ 480.000, da empresa Lukalliam Móveis.

Sobre as teses defensivas, não se entrevê violação ao devido processo legal pela ausência de disponibilização da interceptação telefônica ou, em tese, pela necessidade de transcrição integral do resultado da prova. Cabe consignar que a interceptação das comunicações telefônicas não foi autorizada por este juízo, mas pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã-SP, perante a qual se realizou a chamada "Operação Fecularia" que tinha por objeto a apuração de infrações penais cometidas pelos mesmos acusados, acrescentando-se a pessoa de Wilian de Souza Correia. Ante a notícia de várias condutas criminosas em localidades variadas, aquele MM. Juízo autorizou compartilhamento de diligências investigativas que foram remetidas ao feito em análise não houve, portanto, qualquer interceptação telefônica neste feito, senão relatórios produzidos pelas autoridades responsáveis pela condução da investigação.

Igualmente, não houve compartilhamento das interceptações telefônicas, mas de relatórios de investigação que se encontram à disposição da preclara defesa para exercício do contraditório de modo a inexistir qualquer restrição ao acesso a elementos de prova. Ademais, ainda que os elementos de prova contidos neste processo se escorem na interceptação telefônica, não compete a este juízo analisar a legalidade da medida, porque o juiz natural competente para tanto é aquele que a autorizou, no caso, a Vara Criminal de Tupã-SP. Assim, existente neste feito tão só prova emprestada originária de outro juízo, ainda que escorada em medida inserta na cláusula de reserva jurisdicional, presume-se válida a diligência com autorização para compartilhamento determinada judicialmente, porque o feito originário foi proposto também em desfavor dos corréus e não há qualquer indício ou notícia de excesso lá praticado.

Assim já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO

EXTENSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. 3. PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROCESSOS COM AS MESMAS PARTES. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO. ANÁLISE QUE DEVE SER REALIZADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. HIGIDEZ QUE SE PRESUME. 4. OFENSA AOS ARTS. 129 DO CP E 16 DA LEI 10.826/2003. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STJ. 5. AFRONTA AO ART. 155, § 4º-A, DO CP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. VIOLAÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SÚMULA 7/STJ. 7. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ VERÔNICA PELO CRIME DE EXPLOSAÇÃO. CONSUMAÇÃO ANTERIOR AO SEU INGRESSO NA EMPREITADA CRIMINOSA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 8. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. A prova emprestada, consistente em interceptação telefônica, foi produzida em processo no qual os agravantes também são réus. Dessa forma, as questões trazidas pela defesa, relativas à adequada observância da Lei n. 9.296/1996, devem ser avaliadas no processo penal originário, no qual, reitero, também são partes os agravantes. Deve-se levar em consideração que as provas produzidas pelo aparato estatal são presumidamente lícitas, cabendo, portanto, à parte indicar eventual ilicitude e não o contrário. Assim, não há se falar igualmente em inversão do ônus probatório. [...] (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1609585/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) Por fim, é iterativa a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da desnecessidade de transcrição integral do resultado da interceptação telefônica, (Resp 1800516/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021). Assim, considerando que os elementos de prova estão disponíveis integralmente à defesa, a autorização judicial para compartilhamento, a competência do juízo da produção da prova para apreciar sua ilegalidade, cuidando-se de feitos movidos em desfavor dos mesmos réus, e a desnecessidade da transcrição integral das interceptações telefônicas, até porque sequer juntadas, a tese de nulidade comporta unicamente a rejeição.

As provas, portanto, são idôneas a fazer concluir que, concertados a terceiro, a dupla furtou o local no dia dos fatos. O terceiro não foi, neste caso, identificado, mas apenas um aparelho celular que trazia consigo; sua presença é certa e fortemente indiciada, já que em nenhum dos depoimentos dos réus, em vários processos, noticiou-se a ação de apenas 2 elementos do grupo, sendo no mínimo 3 em atuação.

Configurando-se, assim, medida de irrecusável procedência a prolação de decreto condenatório, passa-se a individualizar a reprimenda.

Ronaldo da Costa Souza foi denunciado por incorrer no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, c/c, art. 62, I, e 288 § único, do Código Penal, acusado, portanto, de crime de furto circunstanciado pelo repouso noturno e duplamente qualificado – pela destruição de obstáculo e pelo concurso de pessoas e, ainda, associação criminosa qualificada.

Com relação ao crime patrimonial, anoto inicialmente as certidões de fls. 274/322. Nascido em 1974, constato antecedentes criminais sucessivos, desde o ano de 1995. Assim, pela conduta social direcionada à prática delituosa, ao cabal afastamento de primados aceitáveis (como o trabalho e a ciência) ascende a base de ¼, fração que se justifica pela intensidade e quantidade de crimes cometidos precedentemente e autorizadores da conclusão de uma personalidade incumbida de transgredir a lei penal.

Na segunda fase da dosimetria, incidem agravantes genéricas, já que os depoimentos dos policiais neste e em outros processos são no sentido, uníssono, de que o réu lidera o bando, decidindo sobre a incidência da ação criminosa e, ainda,

arregimentando os integrantes. Essa relação de ascendência sobre os demais, que seriam pagos ulteriormente pela participação na ação criminosa (butim), é condigna com a ascensão de 1/6.

Na terceira e final fase, imputa-se causa de aumento do repouso noturno, verificada, já que o delito ocorreu na madrugada ao que, na fase final, ascende a pena de 1/3.

Assim, após a pena base de furto duplamente qualificado, e a aplicação do recrudesimento mencionado, finaliza a pena em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e desembolso de 18 dias-multa no piso legal já que o réu é patrocinado pelo Estado.

Regime inicial semiaberto; assim, o regime penal positivado pelo artigo 33 e parágrafos do Código Penal é objeto, neste momento, de redimensionamento, diante do recrudesimento da pena base; essa flexibilização das balizas do artigo 33 do Código Penal se justifica em vista da pena concreta, ante o prescrito em STJ/440, assim redigido: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Com relação ao crime prescrito no artigo 288 do Código Penal, anoto que não há, no caso concreto, comprovação de grupo armado ou atuação de inimputável. Igualmente, extremo do réu a pena base com o acréscimo mencionado e, na segunda fase, igualmente, acréscimo ascensão pela agravante genérica decorrente da ascendência psicológica sobre os demais, finalizando o sancionamento por este crime em 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão em regime, igualmente, intermediário, pelos mesmos fundamentos. Assim, exasperada a base penal, superam-se questionamentos sobre a subjetividade do julgador, ora expressa em fundamentos, atendidas assim as exigências de STJ/440 e, principalmente, da regra constitucional da individualização penal (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal).

As condições pessoais do réu são claramente incondignas com a fruição de pena alternativa ou com a suspensão da pena. 334

Wiliam de Souza Coreia, foi denunciado por infração ao art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, 288 § único. Certidões em fls. 323/350; ao que tudo indica, iniciou-se com intensidade no crime ao integrar a organização criminosa liderada pelo corréu, anotando-se um antecedente do ano de 1994, fls.

Fixo a pena base pelo crime de furto em 2 anos de reclusão; na terceira fase, ascende a pena de 1/3 pela causa de aumento do repouso noturno, finalizando em 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto e desembolso de 13 dias-multa no piso legal. Pena adequada, já que a posição coadjuvante na associação criminosa não exige maior rigor.

Pelo crime de associação, finaliza a sanção em 1 ano de reclusão em regime inicial aberto.

As apenações são suficientes, considerando-se o perfil de cada sentenciando; é dizer que ao deliberar por, décadas a fio, cometer crimes e enfim fundar e manter a associação criminosa, o réu Ronaldo é digno, sim de maior reprovação em seus atos; o vetor da personalidade e da conduta social, neste caso, atua em seu desfavor, havendo comprovação de que, em décadas, tenha senão subsistido da prática criminosa a culminar com uma relação de ascendência sobre os demais comparsas.

Em ambos os casos, a suspensão da pena ou a concessão de pena alternativa esbarra

na robusta quantidade de processos em andamento e condenações, conquanto não induzam a reincidência.

Por estes fundamentos, decreto a procedência da ação e a condenação de:

Ronaldo da Costa Souza, incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, c/c, art. 62, I, e 288, caput, do Código Penal, respectivamente, às penas de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e desembolso de 18 dias-multa no piso legal e 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto.

Wilian de Souza Coreia, incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, cc 288, caput, do Código Penal, respectivamente, às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto e desembolso de 13 dias-multa no piso legal cada unitário e 1 ano de reclusão em regime inicial aberto.

Certificado o trânsito em julgado, (i) expeça-se mandado de prisão, lance-se o nome dos réus nos róis do IRGD, (ii) oficie-se à Justiça Eleitoral para apostilação desta condenação e (iii) expeça-se guia de recolhimento.

Os réus, representados pelo Estado, são isentos de despesas processuais.

Publique-se, intímese e cumpra-se. Mirassol, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA